

1502570-59.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1502570-59.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502570-59.2021.8.26.0482

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência 2429/2021

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

JEAN CARLO DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JEAN CARLO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", e o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 22 de junho de 2021, por volta das 11h30, na Penitenciária Wellington Rodrigo Segura, neste município e comarca, JEAN CARLO DOS SANTOS, guardava, transportava e oferecia à venda, para fins de tráfico, 69 (sessenta e nove) porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida por maconha, contendo 112,45g (cento e doze gramas e quarenta e cinco centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a acusação, o denunciado cumpre pena na Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura" e, na data dos fatos, guardava a substância ilícita descrita acima.

No dia dos fatos, foi realizado procedimento de revista na cela do denunciado, devido forte odor de maconha. Durante o procedimento, foi localizado na posse de Jean Carlo, em suas vestes e sob a sua cama, 43 invólucros da droga maconha. Após,

ao se submeter ao "scanner corporal" foi detectado pelos agentes penitenciários que o denunciado trazia 26 (vinte e seis) porções da mesma droga no intestino. Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 272/276), reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Ainda, requereu a justiça gratuita.

Por decisão datada de 05/05/2022, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação do réu (fls. 281/282).

Citado, o acusado compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a insuficiência de provas para a condenação. Ao final, pugnou pela absolvição.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação por tráfico, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), pelo laudo pericial (fls. 36/38), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

A testemunha José Aparecido Alves de Souza, agente penitenciário, disse em juízo que o réu retornava de "saidinha" e chegou informação de que portava drogas em seu próprio corpo. O réu passou pelo scanner e foi detectada a substância. O réu expeliu 26 "balinhas", depois passou pelo scanner e não apresentou mais.

Posteriormente, a noite, ele expeliu a outra quantidade (maior). As porções estavam em embalagem idêntica, no mesmo modo. Quando abriram a cela, havia uma quantidade de droga no bolso do réu, o qual foi informado que seria encaminhado para o regime fechado. Quando há retorno de "saidinha", chegam informações do sentenciado.

Afirmou que tinha informações de que o réu traficava no interior do estabelecimento prisional e soube disso desde que ele saiu da unidade prisional. Foi aguardado o ingresso do réu para somente então passar pelo scanner. O scanner fica na portaria da unidade. O réu foi apresentado na sub-portaria, trocou de roupa, se dirigiu ao setor de portaria e fez o procedimento do scanner corporal, que dura cerca de 05 a 07 minutos. No momento em que o réu passou pelo scanner, foram detectadas 26 porções. Depois (no outro dia), foram constatadas as demais substâncias (46 porções no bolso da bermuda). Os outros presos haviam retornado da "saidinha" e passado pelo scanner.

A testemunha José Eduardo Andrade, agente penitenciário, disse em juízo que o réu passou pelo scanner e foram detectadas 26 porções. No dia seguinte, foram encontradas com o réu mais 43 porções, no bolso dele. Não deu tempo de o réu esconder. O réu estava isolado, pois no dia anterior ele teria cometido o tráfico de drogas. Já é de conhecimento que o réu traficava no interior da unidade prisional.

Interrogado em juízo, o réu disse que não é traficante, mas trazia a droga para usar. Pegou a droga na praça, a engoliu, passou pelo scanner e descobriram. Relatou que foi agredido na "inclusão". Afirmou que as "balinhas" foram preparadas no ônibus, com plástico e "bic". Aduziu que enrolou a droga em um saco de lixo preto. Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os agentes penitenciários relataram, em essência, a apreensão das drogas na posse do réu, na ocasião em que este se situava no interior do estabelecimento prisional, nesta comarca, ao passar pelo aparelho scanner e também no interior da cela em que estava.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos agentes penitenciários.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. Ainda, o próprio réu admitiu em juízo que guardou e transportou as porções de maconha consigo, ressaltando, no entanto, que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Assim, in casu, o modo em que estava acondicionado o entorpecente e toda a quantidade partilhada da droga (69 porções de maconha, totalizando 112,45 gramas), suficiente para ser disseminada a enorme quantidade de reclusos, além do fato de as testemunhas terem relatado em juízo a recalcitrância do denunciado em traficar drogas no interior do estabelecimento prisional, e a incompatibilidade de manter 69 porções de maconha para uso em local no qual há fiscalização constante sobre os reclusos, levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável afirmar que destinava-se ao consumo pessoal do réu. Nesse diapasão, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No caso dos autos, o réu foi autuado portando maconha, que, sem sombra de dúvida, destinava-se à entrega a terceiros, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo, nem mesmo para a pretensa desclassificação delitiva.

Anoto que a simples constatação de os agentes penitenciários terem narrado os fatos em dinâmica inversa à deduzida na denúncia, não serve de motivo para absolver o réu. Em outras palavras, a acusação de que o réu estava com 69 porções de maconha no interior do estabelecimento prisional, sendo apreendidos 43 invólucros em suas vestes e mais 26 porções em seu intestino (averiguadas no momento em que passou pelo scanner), foi devidamente ratificada pelos agentes penitenciários. Nesse passo, é indiferente quais porções foram apreendidas primeiro.

De mais a mais, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, visto que o delito foi perpetrado nas dependências da Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura", neste município, local onde o réu cumpria pena (consoante prova oral e documentos de fls. 12/22). A fração de aumento será de 1/6.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu ostenta maus antecedentes criminais, ante as condenações definitivas nos processos 0005303-06.2005.8.26.0168 - fls. 254 e 257/259 - reincidente, 0005991-65.2005.8.26.0168 - fls. 255 e 259/260 - reincidente, 0006083-09.2006.8.26.0168 - fls. 260/262 - maus antecedentes - tráfico, e 0007372-11.2005.8.26.0168 - fl. 254 - reincidente. Para se evitar bis in idem, nesta fase será valorada apenas a condenação no processo 0006083-09.2006.8.26.0168 - fls. 260/262 - maus antecedentes - tráfico, ficando as demais para serem valoradas exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadoras de reincidência.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga impõem maior reprovabilidade na conduta do réu, haja vista que foram apreendidos 112,45 gramas de maconha, divididos em 69 porções, entorpecente suficiente para ser disseminado para uma enorme quantidade de reclusos/usuários (ao menos, 100 pessoas, sabendo-se que 1,0 g é suficiente para produzir um cigarro), o que denota maior grau de reprovabilidade nesta circunstância, razão pela qual é valorada negativamente.

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é

facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, diante dos maus antecedentes e da natureza e quantidade da droga negativamente valoradas, fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, valendo ressaltar que o réu não confessou a traficância, mas sim tentou ludibriar este juízo afirmando que a droga se destinava a seu consumo pessoal. Logo, não faz jus à atenuante correlata. Nesse sentido, súmula 630 do STJ.

De outro lado, presente a agravante da reincidência, ante as condenações definitivas nos processos 0005303-06.2005.8.26.0168 - fls. 254 e 257/259 - reincidente, 0005991-65.2005.8.26.0168 - fls. 255 e 259/260 - reincidente, e 0007372-11.2005.8.26.0168 - fl. 254 - reincidente. Como são 03 condenações valoradas, de rigor o recrudesimento da pena, de forma proporcional e razoável, em 1/4. Assim, agravo a pena em 1/4, fixando a pena intermediária em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

Aqui, ressalta-se que o réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois como mencionado acima, é multirreincidente e portador de maus antecedentes.

De outro lado, presente a causa de aumento destacada na fundamentação acima, qual seja, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando definitiva a reprimenda do acusado em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 1.093 (mil e noventa e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, a teor do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Tendo em vista o montante da pena aplicada e a multirreincidência do acusado, é incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEAN CARLO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena privativa de liberdade consistente em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como a pagar 1.093 (mil e noventa e três) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, pois ausentes os requisitos legais pertinentes, valendo ressaltar que sequer houve pedido nesse sentido.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Além disso, determino a destruição da seringa/agulha apreendida (fl. 10).

Comunique-se.

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da justiça gratuita, que ora concedo ao acusado. Anote-se.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 31 de agosto de 2022~~0~~.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA